

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3780/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นนทบุรี

นาง นวลจันทร์ ศรีเพ็ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ธนาคารผู้เสียหายและขอทำบัตร
เอ.ที.เอ็ม. ด้วย แต่พนักงานของผู้เสียหายกรอกหมายเลขบัญชีของ ล. กับพวก ลง
ไปในคำขอใช้บริการบัตรเอ.ที.เอ็ม. ของจำเลย แทนที่จะกรอกหมายเลขบัญชีของ
จำเลย ในคำขอดังกล่าว เมื่อจำเลยเป็นผู้ใช้บัตร เอ.ที.เอ็ม.นั้นไปเบิกถอนเงินเป็น
เหตุให้มีการหักเงินในบัญชีของ ล.กับพวก แทนที่จะมีการหักเงินในบัญชีของจำเลย
จำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 91 และ
ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 100,130 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
334 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษรวม

5 กระทง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ให้จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวมจำคุก 5 เดือนให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 100,130 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ธนาคารผู้เสียหายสาขาบางเลนและขอทำบัตร เอ.ที.เอ็ม. ด้วย แต่พนักงานของผู้เสียหายกรอกหมายเลขบัญชีของนางละออง ชั่งสมบุญ กับพวก ลงไปในคำขอใช้บริการบัตร เอ.ที.เอ็ม. ของจำเลยแทนที่จะกรอกหมายเลขบัญชีของจำเลยในคำขอดังกล่าว เมื่อมีการนำบัตร เอ.ที.เอ็ม. ดังกล่าวไปเบิกถอนเงินเป็นเหตุให้มีการหักเงินในบัญชีของนางละอองกับพวกแทนที่จะมีการหักเงินในบัญชีของจำเลย วันเวลาตามฟ้องมีคนนำบัตร เอ.ที.เอ็ม. ของจำเลยเบิกถอนเงินจากเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเป็นเงิน 100,000 บาท และค่าเบิกถอนอีก 130 บาท ตามรายการเบิกถอนเงินหมาย จ.9 ถึง จ.13 แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ใช้บัตร เอ.ที.เอ็ม. ถอนเงินไปจากบัญชีของนางละอองกับพวก จำเลยจึงต้องมีความผิดตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย แต่ปรากฏว่าจำเลยเป็นหญิงมีอาชีพค้าขายเหตุที่เกิดคดีนี้เพราะความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ธนาคาร มิได้เกิดจากการกระทำของจำเลยมาแต่ต้น โทษที่ลงแก่จำเลยมีเพียง 5 เดือน เท่านั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยต้องโทษจำคุกมาก่อนเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นคนดีต่อไปจึงให้รอกการลงโทษให้จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งกระหนงละ 4,000 บาทรวม 5
กระหนง ให้ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้วางข้อกำหนดคุมประพฤติจำเลยโดยให้จำเลย
ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 6 เดือน มีกำหนด 2 ปี และให้จำเลย
กระทำกิจกรรมสาธารณะตามที่จำเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด
20 ชั่วโมง ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ